

刑法
No420

R1-10 (配点: 2)

月	日
月	日

公務員職権濫用罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものはどれか。

1. 公務員職権濫用罪の成立には、必ずしも職権行使の相手方の意思に直接働きかけ、それを制圧することまで要しない。
2. 公務員職権濫用罪の成立には、必ずしも公務員の不法な行為が職務としてなされることまで要しない。
3. 公務員職権濫用罪にいう「職権」は、必ずしも法律上の強制力を伴うことまで要しない。
4. 公務員職権濫用罪にいう「職権」は、職権行使の相手方に対し、必ずしも法律上又は事実上の負担や不利益を生ぜしめるに足りる特別の職務権限であることまで要しない。
5. 公務員職権濫用罪にいう「権利の行使を妨害した」の「権利」は、必ずしも法律に明記されたものであることを要しない。

No.420	公務員職権濫用罪		正答率
R.1-10	正解	4	37%

1 正しい

最決平元.3.14 (百選Ⅱ111 事件) 原決定は、警察官Xが警備情報を得るために共産党幹部A宅の電話を電気通信事業法に違反して盗聴したという事案で、公務員職権濫用罪の職権濫用行為とは、「行為の相手方の意思に働きかけ、これに影響を与える職権行使の性質を備えるもの」としている。しかし、判例は、「原決定が職権に関して判示するところは、それが公務員職権濫用罪が成立するための不可欠の要件を判示した趣旨であるとするれば、同罪が成立しうる場合の一部について、その成立を否定する結果を招きかねないが、これを職権濫用行為にみられる通常の特徴を判示した趣旨と解する限り、是認することができる」として、原決定の判断に対して否定的な見解を示している。

2 正しい ★

最判平元.3.14 (百選Ⅱ111 事件) は、「公務員の不法な行為が職務としてなされたとしても、職権を濫用して行われていないときは同罪が成立する余地はなく、その反面、公務員の不法な行為が職務とかかわりなくなされたとしても、職権を濫用して行われたときには同罪が成立することがある」としている。また、最決昭60.7.16は、裁判官が、窃盗被告事件の被告人Aに対し、自己との交際を求める私的意図で電話し、「弁償のことで、ちょっと会えないかな」などと言って夜間喫茶店に呼び出した事案について公務員職権濫用罪の成立を認めている。

3 正しい

最決昭57.1.28は、「193条にいう『職権の濫用』とは、公務員が、その一般的職務権限に属する事項につき、職権の行使に仮託して実質的、具体的に違法、不当な行為をすることを指称するが、右一般的職務権限は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足る権限であれば、これに含まれる」としている。理由として、補足意見は、「公務員職権濫用罪の設けられた趣旨は、国権の作用の適正あるいはその威信を保持するとともに、公務員の職権濫用行為によってその相手方たる個人が不当に行動の自由を奪われることのないよう、これを保護しようとする点にある」、「法制度を総合的、実質的に観察して、当該公務員が他の者に対し公務員としての立場で働きかける権能を有し、これが濫用された場合、相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足るものと認められる場合には、職権濫用罪における一般的職務権限に含まれると解することは、……同罪の立法趣旨にも合致する」ということを挙げている。

4 誤っている

最決平元.3.14 (百選Ⅱ111 事件) は「刑法193条の公務員職権濫用罪における『職権』とは、公務員の一般的職務権限のすべてをいうのではなく、そのうち、職権行使の相手方に対し法律上、事実上の負担ないし不利益を生ぜしめるに足る特別の職務権限をい」うとしている。

5 正しい

193条の「権利」とは、法律上明記された権利に限らず、法令上保護される利益であれば足りる。例えば、甲府地判昭43.12.18は、立木売却の競争入札の際に、林務事務所長が、下位の入札価格の業者に落札させるため、その入札価格を増額訂正して発表し、訂正額で売買契約を締結したという事案において、実際の最高価格入札者の契約締結権という「権利」の行使を侵害したとして、公務員職権濫用罪の成立を肯定している。